

(해양경찰청) 참고인등 비용지급규칙

일부개정훈령안

## 1. 개정이유

참고인의 정당한 권리 보장을 위하여 비용 지급 제외 사유 중 ‘진술 거부’를 삭제하고 ‘경찰관’과 ‘제3자’를 명확히 규정하고자 함

## 2. 주요내용

가. ‘경찰관’을 형사소송법 제221조에 따라 ‘사법경찰관’으로 변경(안 제1조, 제2조)

나. 참고인의 범위를 ‘피의자가 아닌 제3자’에서 ‘피의자·고소인·법령상 신고의무자가 아닌 제3자’로 변경(안 제2조제1호)

다. 사법경찰관의 출석요구에 응하여 출석한 참고인의 비용을 보장하기 위하여 ‘진술을 거부하였을 경우’ 삭제(안 제26조제1호)

## 3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

## (해양경찰청) 참고인등 비용지급규칙 일부개정훈령안

(해양경찰청) 참고인등 비용지급규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "경찰관으로부터"를 "사법경찰관으로부터"로 한다.

제2조제1호 중 "경찰관"을 "사법경찰관"으로, "피의자"를 "피의자, 고소인, 법령상 신고의무자"로 하고, 같은 조 제2호 및 제3호 중 "경찰관"을 각각 "사법경찰관"으로 한다.

제6조제1호 중 "있거나 진술을 거부하였을"을 "있는"으로 한다.

## 신 · 구조문대비표

| 현행                                                                                                                                                    | 개정안                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 제1조(목적) 이 규칙은 「형사소송법」 제221조에 따라 <u>경찰관으로부터</u> 출석을 요구받고 해양경찰관서 등에 출석한 참고인과 감정·통역·번역 또는 사체의 검안·부검·운구·안치를 위촉받은 사람에 대해 비용을 지급하기 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. | 제1조(목적) -----<br>----- <u>사법경찰관으로부터</u> -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----. |
| 제2조(지급대상) 이 규칙에 따라 비용을 지급받을 수 있는 대상은 다음 각 호의 사람(이하 “참고인등”이라 한다)으로 한다.                                                                                 | 제2조(지급대상) -----<br>-----<br>-----<br>-----.                                        |
| 1. <u>경찰관</u> 으로부터 수사를 위하여 출석요구를 받은 참고인( <u>피의자</u> 가 아닌 제3자를 말한다)                                                                                    | 1. <u>사법경찰관</u> -----<br>-----<br>--- <u>피의자, 고소인, 법령상 신고의무자</u> -----<br>--       |
| 2. <u>경찰관</u> 으로부터 감정·통역·번역을 위촉받은 사람                                                                                                                  | 2. <u>사법경찰관</u> -----<br>-----                                                     |
| 3. <u>경찰관</u> 으로부터 사체의 검안·부검·운구·안치를 위촉받은 사람                                                                                                           | 3. <u>사법경찰관</u> -----<br>-----<br>-----                                            |
| 제6조(지급 제외사유) 제5조에도                                                                                                                                    | 제6조(지급 제외사유) -----                                                                 |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 참고인 등에 대한 비용의 전부 또는 일부를 지급하지 않을 수 있다.</p> <p>1. 참고인이 허위진술을 하였다고 인정할만한 명백한 이유가 있거나 진술을 거부하였을 경우</p> <p>2. 3. (생략)</p> | <p>-----<br/>-----<br/>-----<br/>-----.</p> <p>1. -----<br/>-----<br/>있는 -----<br/>--</p> <p>2. 3. (현행과 같음)</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|